



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב חיים לבנון 97 תל אביב
ע"י חברת הנציגות רמונה וינטראוב

נ ג ד

הנתבעים: 1. פלורה גולפור
2. מוסא גולפור
מרחוב קרני 8 תל אביב

פסק דין

הליך זה עניינו בתביעה כספית לתשלום חוב מיסי נציגות.

מבוא

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב חיים לבנון 97 תל אביב הבנוי על חלקה 673 בגוש 6630 (להלן: "הבית"). הנתבעים הינם בעלים של דירה בבית (תת חלקה 7).
2. התובעת טוענת כי לנתבעים חוב מיסי נציגות בסך של 2,100 ₪ בגין הוצאות שוטפות וכן חוב בסך של 700 ₪ בגין שיפוץ חניה. למרות פניות התובעת הנתבעים סרבו לשלם את חובם.
3. הנתבעים טענו כי מדובר בחוב, לכאורה, בגין הוצאה שוטפת לתקופה שבין החודשים 01-07/07. עילת התביעה התיישנה ובכל מקרה הנתבעים לא היו בעלים של הדירה במועד האמור. רק בחודש 08/07 נרשמה הדירה על שמם. עוד נטען כי על אף דרישות חוזרות ונשנות לא הוצג כל הסבר בנוגע לחוב בגין שיפוץ החניה. מיסי הנציגות משולמים במלואם וכסדרם מאז נרשמה הדירה על שם הנתבעים.

דיון והכרעה

התיישנות

4. סעיף 2 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 קובע כי "תביעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנות, ואם הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט לתובענה, אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה".
- סעיף 5 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות בתביעה אזרחית רגילה (שאינה במקרקעין) הינה 7 שנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה.

כלומר, תקופת ההתיישנות מתחילה "לרוץ" ביום שבו נולדה עילת התביעה, שהוא היום שבו מתגבשות העובדות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על ידי הנתבע (ע"א 3599/94 שמעון יופיטר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ פ"ד נ(5) 423).

רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכל עוד לא הוגשה תביעה, אף אם נשלחו מכתבי דרישה או התראה, אין בכך לעצור את מירוץ ההתיישנות, ואין להיזקק לתובענה אם חלף המועד הקבוע בחוק ונתבע העלה את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה.

5. ובמקרה דנן, מדובר בתובענה שעילתה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית. מועד היווצרות העילה, לרבות כוח קונקרטי לפנות לערכאות, הינו מועד החיוב החודשי.

התביעה דנן הוגשה ביום 30.04.14 ולפיכך, משחלפה תקופת ההתיישנות (7 שנים) מאז היווצרות עילת התביעה ביחס לתשלומים לחודשים 01-04/07 ועד הגשת התביעה דנן, הרי שהתובענה ביחס לרכיב חוב זה התיישנה. די בכך להביא לדחיית התביעה בנוגע לחיוב הנתבע לחודשים האמורים.

חוב מיסי נציגות שוטפים לחודשים 05-07/07

6. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לדחות את התביעה בגין החוב הנתען לחודשים האמורים ואלו נימוקיי.

7. ראשית, נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333), ובהקשר דנן הוא מוטל תחילה על שכמה של התובעת, בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה".

בנסיבות דנן לא עלה בידי התובעת להוכיח לפניי, במאזן ההסתברויות הנדרש, את דבר קיומו של חוב בגין התקופה האמורה - החוב האמור אינו עולה מן המסמכים אשר צורפו לכתב התביעה או הוצגו בפני בדיון מיום 17.06.14 (להבדיל מחוב החניה בו נדון להלן).

8. שנית, לא הוצע כל הסבר מניח את הדעת מדוע הוגשה התביעה בגין חוב זה רק בחלוף כ- 7 שנים מאז היווצרות החוב. לכך מתווספת העובדה כי בכתב התביעה כלל לא פורטו המועדים בהם נוצר החוב, עובדה שנלמדה רק מכתב ההגנה והדיון שנערך לפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אף שלא ניתן לדחות את התביעה בהקשר זה מחמת התיישנות, הרי שהתנהלות התובעת בנסיבות דנן מלווה בשיהוי משמעותי אשר מצדיק, כשלעצמו, את דחיית התביעה בגין החוב לחודשים האמורים. בהקשר זה מקובלת עלי טענת הנתבעים כי הגשת התביעה באיחור כה ניכר, על סף תקופת ההתיישנות (וחלק מהעילה אף התיישנה כאמור לעיל), גורמת להם לנזק ראייתי ומקשה על יכולתם להוכיח את הגנתם (ר' לעניין שיהוי ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים פ"ד נז(5) 433; ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר פ"ד מה(3) 749, 755-756; רע"א 8630/05 ניר שיתופי – אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)).

9. שלישית, מעדותו של מר ניסו בדיון עולה כי החוב בהקשר זה אינו קשור כלל בנתבעים, כבעלי הזכויות בדירה, אלא דווקא בבנם - אשר גולפור, אשר התגורר בדירה בשכירות עוד בטרם רכשו הנתבעים את הזכויות בה (עמוד 2 שורות 20-21).

10. רביעית, לא נסתרה טענת הנתבעים בדבר קבלת החזקה בידם בדירה ביום 01.08.07. ויודגש, העובדה כי מאז המועד האמור שולמו כל תשלומי מיסי הנציגות במלואם ובמועד, ולא ננקט כל הליך במשך תקופה כה ארוכה כאמור, אך מחזקת את טענת הנתבעים בהקשר זה. גם הטענה בדבר התשלום עבור שיפוץ המעלית אין בה לסייע לתובעת, לאור גרסת הנתבעים (עמוד 1 שורות 26-27).

חוב בגין שיפוץ חניה

11. בניגוד לחובות מיסי הנציגות השוטפים האמורים לעיל, הרי שהתובעת עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח תביעתה בהקשר לחוב שיפוץ החניה.

12. ראשית, מדו"ח הכנסות והוצאות לשנת 2009 שהוצג לפניי (עמוד 1 שורה 28) עולה כי כל הדירות בבית, למעט דירת הנתבעים, שילמו סך של 700 ₪ בגין שיפוץ החנייה. הנציגות גם מסרה הסבר מניח את הדעת לקיומו של חוב זה, כתוצאה מהליכים משפטיים שנוהלו כנגדה על ידי הקבלן המשפץ (עמוד 1 שורות 19-22).

13. שנית, כל טענת הנתבעים בנוגע לחוב האמור עניינה בכך שלא הוצגו בפניהם הוכחות או אסמכתאות בדבר התשלום. כך הנתבעת גם מעידה בפני כי כל שביקשה הוא לראות מדוע מבקשים לחייב אותה ו-"אם צריך לשלם משלמים" (עמוד 3 שורה 3). משהוצגו הראיות וההסברים בדבר קיומו של החוב האמור הרי שגם על פי הגנת הנתבעים עליהם לשלם את הסכום האמור.

14. שלישית, אין מחלוקת כי החוב מקורו בתקופה בה, לכל הדעות, הדירה היתה בבעלות הנתבעים. אין גם כל טענה מצד הנתבעים כי חוב זה שולם על ידם במועד כלשהו. ויודגש, העובדה כי הנתבעים פנו לטענתם לנציגות בנסיגות לקבלת אסמכתאות לעניין דרישת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התשלום אך מלמדת על כי ידעו בדבר קיומו של חוב נטען וממילא על כי לא הסדירו תשלום זה, גם על פי גרסתם.

15. לפיכך, יש מקום לחייב את הנתבעים בתשלום החוב בראש תביעה זה.

סיכום

16. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 700 ₪ בגין חוב שיפוץ החניה.

התובעת לא עתרה לחיוב הנתבעים בתשלום הפרשי הצמדה וריבית ממועד יצירת החוב ולפיכך יתווספו לסכום האמור הפרשי הצמדה וריבית רק מיום הגשת התביעה, 30.04.14, ועד למועד התשלום בפועל.

17. התביעה לתשלום חוב מיסי נציגות שוטפים נדחית.

18. בכל הקשור להוצאות ניהול ההליך הרי שבסופו של יום התקבלה התביעה בחלקה הקטן. אין גם לשכוח כי, למעשה, הנתבעים לא סרבו לשלם את החוב אלא אך דרשו לקבל אסמכתא בגינו, בפרט לאור העובדה כי מדובר בחוב נטען משנת 2009.

בנסיבות אלו אני מוצא לנכון לקבוע כי באגרת התביעה ישאו הצדדים בחלקים שווים. בכל יתר הוצאות ההליך ישא כל צד בהוצאותיו.

19. לפיכך, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 190 ₪ בגין החזר מחצית האגרה ששולמה.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"א סיון תשע"ד, 19 יוני 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב